

兴业律师事务所
关于宁夏中银绒业股份有限公司
2009 年第四次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2009）第 041 号

致：宁夏中银绒业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、阎海滨律师出席公司 2009 年第四次临时股东大会（下称“本次大会”）。

为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书同本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由 2009 年 11 月 27 日召开的公司第四届董事会第十九次会议决定召开。召开本次大会的通知和催告通知分别于 2009 年 12 月 1 日、2009 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告披露。

公司董事会提请本次大会审议的议案为：

关于公司向控股股东购买年产 360 吨羊绒针织纱生产线和羊绒大厦资产暨关联交易的议案。

本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及催告通知公告中列明。本次大会由公司董事会召集，公司董事长马生国先生主持本次大会，会议按照公告通知的召开时间、地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

二、本次大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员应为：

1、截至 2009 年 12 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东共计 3 名，代表公司有表决权股份数 80,079,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.24%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东 98 人，代表有表决权股份数 12,737,320 股，占公司有表决权股份总数的 7.67%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对提请本次大会审议的议案进行审议、表决。

三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果

本次大会采取现场记名投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。

2、本次大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

经核查：本次大会审议的议案以参加本次大会的股东所持有的有效表决票12,816,320 股的 99.81%通过，其中关联股东回避表决。

本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，程序合法。本次大会召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效。本次大会表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会的法律意见书签字页。）

兴业律师事务所

律师 刘庆国
阎海滨

二〇〇九年十二月十七日